

1500120-17.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... de que se destinavam à exploração do tráfico, dada a quantidade e variedade de substâncias apreendidas, os apetrechos comumente utilizados no tráfico e local em que se deram os fatos.

São por todos esses argumentos que o pleito defensivo, visando a absolvição, não comporta acolhimento.

Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500120-17.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500120-17.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON WESLEY IGNACIO MOREIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

MAYCON WESLEY IGNÁCIO MOREIRA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 16h30, na Rua Válder Pires Lemos, nº 1249, Vila Pontilhão, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, armazenava, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, porções de cocaína e crack, perfazendo a massa líquida aproximada de 52,73 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 130) e apresentou defesa preliminar (fls. 141/143 e 223).

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2022 (fls. 191).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e o réu foi interrogado (gravações vinculadas aos termos de audiência de fls. 221/222 e 245/248).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 245/248).

A Defesa pediu a absolvição, nos termos do art. 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (fls. 251/254).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais militares se deslocaram até a residência do réu para cumprir mandado de prisão preventiva expedido no bojo dos autos nº 1500036-53.2021.8.26.0156, conforme às fls. 30/32.

Durante busca pessoal, foram localizadas com ele dez porções de cocaína e a quantia de R\$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos).

Revistada a casa, os policiais encontraram no interior de um armário 34 (trinta e quatro) pedras de crack, 01 (uma) pedra grande de crack, 02 (dois) invólucros cocaína, 36 (trinta e seis) porções de cocaína embaladas, 01 (uma) balança de precisão, microtubos e sacolés vazios, 03 (três) lâminas de barbear, além de 01 (um) simulacro de arma de fogo.

A forma como estava acondicionada a droga, a quantidade apreendida e as circunstâncias em que se deu o flagrante indicam, com a segurança necessária, que o entorpecente se destinava ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de constatação provisória (fls. 22/25 e 54/55), laudo pericial de peças (fls. 90/92), exame químico toxicológico (fls. 94/96) e prova oral colhida. A autoria é certa.

O réu negou ter sido detido portando drogas, aduzindo que foi abordado na rua, para o cumprimento de uma ordem e prisão preventiva. Disse que, durante sua detenção, foi levado para o interior do imóvel, que não era abandonado, conforme ventilado pelos policiais, sendo que não possuía qualquer vínculo com o local. Declarou que somente em solo policial é que foram exibidas as drogas e lhe imputada a autoria de forma equivocada. Negou ter admitido, na Delegacia, a propriedade do simulacro.

Alegou que assinou seu termo de interrogatório sem ler, porque foi impedido de conferir o teor do depoimento. Relatou que sua mãe e sua avó presenciaram o momento de sua prisão. Afirmou que conhece a família que mora no local dos fatos e que nenhum morador possui envolvimento com o tráfico de drogas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 221/222).

Em novo interrogatório, relatou os fatos em consonância com seu depoimento anterior, mas inovou dizendo que não sabia quem morava no imóvel onde foram localizadas as drogas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 245/248).

O policial militar Diogo da Silva Rodrigues relatou que saiu diligência para cumprir o mandado de prisão preventiva expedido contra o réu em decorrência de crime de roubo e obteve êxito em detê-lo no local dos fatos, tratando-se de uma casa abandonada. Disse que ele portava 10 (dez) pedras de "crack" e, durante as buscas no imóvel, localizou mais 34 (trinta e quatro) pedras de "crack", 01 (uma) pedra grande de cocaína e 01 (um) simulacro de revólver. Afirmou que o réu não apresentou qualquer tipo de justificativa. Asseverou que o local dos fatos não era conhecido nos meios policiais (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 221/222).

O policial militar Luiz Fellipe de Paula Barbosa relatou que o objetivo da diligência era cumprir a ordem de prisão expedida contra o réu, obtendo êxito em detê-lo em uma casa abandonada, na posse de 10 (dez) pedras de "crack" e R\$ 33,00 (trinta e três reais). Asseverou que no imóvel foram localizadas mais pedras de "crack" e porções de cocaína, embaladas para venda e a granel, bem como 01 (uma) lâmina de barbear, 01 (uma) balança de precisão, sacolés, microtubos vazios e 01 (um) simulacro de revólver. Disse que no mandado de prisão constava o endereço da mãe do réu, contudo, recebeu informação anônima de que ele estava escondido no local da ocorrência (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 221/222).

A informante Sueli Ignácio Moreira, genitora do réu, asseverou que não acompanhou as buscas ou o encontro das drogas apreendidas e não manteve contato com os policiais que efetuaram a prisão de seu filho, porque não estava presente. Alegou que morava com o filho em local diverso da ocorrência e assegurou que ele não armazenava drogas ou simulacro em sua residência, sendo que, no local dos fatos, residia um casal. Afirmou que o réu não ia para casa com objetos novos, porque

estava desempregado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 245/248).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

As escusas ofertadas pelo réu destoam do conjunto probatório, quando contrastada com os demais elementos de provas colhidos.

O deslocamento dos policiais militares ao local não se deu ao acaso, mas sim para cumprir ordem de prisão expedida em desfavor do acusado.

Veja-se que os policiais esclareceram a forma como se deu a abordagem, a conduta do réu, o local, a natureza das substâncias entorpecentes e o modo como estavam armazenadas, coincidindo a narrativa com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Destaca-se que os agentes da lei, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram as mesmas versões em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente.

Por outro lado, as duas versões trazidas pelo acusado em juízo destoam parcialmente entre si e daquela narrada por ele em solo policial (fls. 05), especialmente no tocante a propriedade do simulacro e ao local dos fatos.

Sua versão de que foi detido na rua e foi levado de forma ocasional ao local da ocorrência, que, contraditoriamente, era habitado por uma família conhecida e, em outro momento, em audiência diversa, por pessoas desconhecidas, é inédita nos autos e surge claramente na tentativa de desqualificar a ação dos agentes.

Importante frisar que a mudança repentina de versão, desacompanhada do mínimo probatório a sustentá-la, enfraquece a narrativa, ainda, mais quando comparada com a robustez dos depoimentos dos agentes policiais, que não nutriam nenhum sentimento de desavença pretérita contra o réu.

No caso, a quantidade e variedade de drogas apreendidas com acusado, quais sejam, 31,45 gramas de "crack" e 24,27 gramas de cocaína, permitiria o fracionamento em pelo menos 320 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme se permite concluir a experiência jurídica e entendimento exarado em acórdão por este E. Tribunal de Justiça: "Anotase-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública." (TJSP, Ap. 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017).

Acresce-se que além das drogas acima descritas, também foram apreendidos 0,85 gramas de cafeína e lidocaína, substância prevista na lista III da Portaria nº 240/2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, classificado entre fármaco, adulterante e diluente capaz de ser empregado na preparação de drogas, em qualquer concentração, cujo conjunto probatório demonstra que estava sendo utilizado para aumentar o volume da cocaína e, conseqüentemente, inflar a margem de lucro.

Salienta-se que não apenas substâncias entorpecentes foram apreendidas, mas também apetrechos comumente utilizados para o embalo, fracionamento e comercialização das drogas, como balança de precisão, embalagens sacolês, microtubos e lâminas de barbear (fls. 90/92).

O exame químico toxicológico confirmou a natureza das drogas, não havendo dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico, dada a quantidade e variedade de substâncias apreendidas, os apetrechos comumente utilizados no tráfico e local em que se deram os fatos.

São por todos esses argumentos que o pleito defensivo, visando a absolvição, não comporta acolhimento.

Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria da pena, há de ser considerada a elevada quantidade e variedade de drogas, substâncias de altíssimo poder viciante e destruidor (cocaína e crack), o que revela maior grau de reprovação da conduta delituosa, dado que, conforme dito, permitiria o fracionamento em pelo menos 320 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Além disso, o acusado ostenta três condenações caracterizadoras de maus antecedentes, por furto e tráfico de drogas (0005438-83.2007.8.26.0156-Exec.01, 0001515-78.2009.8.26.0156-Exec.03 e 5962/2007-Exec.04, fls. 48/49). Todos esses motivos justificam a fixação das penas básicas em 1/2 (metade) acima dos mínimos legais, perfazendo 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, há registro de uma condenação ensejadora de reincidência (0002448-51.2009.8.26.0156-Exec.02, fls. 48), razão pela qual as penas sofrem acréscimo de 1/6 (um sexto), alcançando 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, dado o registro de reincidência, além da comprovação de que vinha se dedicando a atividade criminosa, ante a falta de comprovação de qualquer ocupação lícita. Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e agora, no final do ano de 2021, a mais violenta da região do Vale do Paraíba, tornando-se destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, havendo, inclusive, “lista virtual de futuros finados”, mantida em rede social com a fotografia daqueles que serão assassinados, com a respectiva “baixa” quando executado, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada. Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência. Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção será o inicial fechado, ajustável ao total da pena imposta e único compatível com a gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas, além de ser capaz de impor ao réu maior reflexão acerca da perniciosidade de sua conduta e, com isso, acelerar o processo de recuperação almejado pela intervenção estatal ora concretizada. Preso desde o início do processo, o réu, ainda comprovadamente reincidente e portador de maus antecedentes, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que ainda presentes os mesmos motivos que autorizaram a manutenção da custódia cautelar até o momento, agora reforçados com o decreto condenatório. Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR MAYCON WESLEY IGNÁCIO MOREIRA, portador da cédula de identidade R.G. nº 61.135.553, filho de Paulo Castilho dos Santos e Sueli Ignácio Moreira, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra e expeça-se a guia de recolhimento provisória, comunicando-se o Juízo da Execução, caso haja execução penal em andamento.

Transitada em julgado, adite-se a guia de recolhimento.

As provas dão conta de que os objetos e valores apreendidos são provenientes e serviram à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento dos valores em

favor da União, devendo-se a transferência ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, e determino a destruição dos objetos, haja vista se enquadrarem no conceito de bens antieconômicos, conforme disposto na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio em vigor. P. R. e Int.
Cruzeiro, 05 de outubro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA